

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 981/2537

นายเจ๊ะมะ เจ๊ะเฮง

โจทก์

นางหะยีรอมเลาะ ลาเต๊ะ กับพวก

จำเลย

นางหะยีรอมเลาะ ลาเต๊ะ ที่ 1 นางนิซง

นิแอ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางจะเสาะหรือเซาะ นิเต็ม ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาที่จำเลยมิได้โต้แย้งคัดค้านว่าศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาไม่ชอบและจำเลยไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ข้อไหนและเพราะเหตุใด จึงเป็นฎีกาที่มีได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นอ้างอิงไว้โดยชัดแจ้ง ไม่ชอบ ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249ไม่รับฎีกา ของจำเลย

จำเลยทั้งสามเห็นว่า ฎีกาของจำเลย เป็นฎีกาที่โต้แย้งคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 โดยชัดแจ้งชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 แล้วโปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยทั้งสามไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันเปิดทางเป็นถนน ออกสู่ทางสาธารณประโยชน์แก่โจทก์ โดยเปิดทางในที่ดินของจำเลย ทั้งสามโฉนดเลขที่ 3949

ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทางด้านทิศตะวันตกของที่ดิน
จำเลย ยาวตลอดแนว จากด้านทิศใต้จดถนนสาธารณะประโยชน์ไปจนถึงที่ดินของ
โจทก์ตาม รูปแผนที่พิพาทภายในเส้นสีแดง มีความกว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร
คำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับตั้งกล่าว(อันดับ 146)

จำเลยทั้งสามจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 149)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าข้อความที่จำเลยทั้งสามกล่าวอ้างในฎีกา จำเลยทั้งสาม
กล่าวอ้างเพียงว่าโจทก์สามารถเดินผ่านที่ดินของจำเลยและของบุคคลอื่นไปยังทาง
สาธารณะประโยชน์ได้โจทก์จึงไม่มีสิทธิทำทางหรือถนนในที่ดินของจำเลยเท่านั้นฎีกา
ของจำเลยทั้งสามมิได้ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่เป็น สาระแก่คดีอันควรได้รับ
การวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรกศาล
ชั้นต้นสั่งไม่รับชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าข้อความที่จำเลยทั้งสามกล่าวอ้างในฎีกา จำเลยทั้งสาม
กล่าวอ้างเพียงว่าโจทก์สามารถเดินผ่านที่ดินของจำเลยและของบุคคลอื่นไปยังทาง
สาธารณะประโยชน์ได้โจทก์จึงไม่มีสิทธิทำทางหรือถนนในที่ดินของจำเลยเท่านั้นฎีกา
ของจำเลยทั้งสามมิได้ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่เป็น สาระแก่คดีอันควรได้รับ

การวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรกศาล
ชั้นต้นยังไม่รับชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-เสมอ อินทระศักดิ์-ดุสิต เพชรปลูก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>